

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3139 -
3140/2535

นางตริงตรา โคตรภูธร
บริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย
จำกัด

โจทก์

จำเลย

บริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย
จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคแรก

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกา ไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยในประเด็นที่ว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาคดีโดยวินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวน และประเด็น ที่ว่าอำนาจของตัวแทนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตไม่มีอำนาจ เช่นเดียวกับตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นฎีกา ในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 75,748 บาท (ที่ถูกต้องเป็น 57,748 บาท) ให้โจทก์ที่ 1 และ ชำระเงินจำนวน 43,300 บาท ให้โจทก์ที่ 2 พร้อมด้วย

ดอกเบี๋ย ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 29 กันยายน 2530 จนกว่าจะชำระ
เสร็จ ดอกเบี๋ยสำหรับโจทก์ที่ 1 จนถึงวันฟ้อง ต้องไม่เกิน 7,165 บาท สำหรับโจทก์
ที่ 2 ต้องไม่เกิน 5,373 บาท

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 154)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 159)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกฎีกาจำเลยล้วนแต่เป็นการโต้เถียงการรับ
ฟังพยานหลักฐานของศาลอันเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่
รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกฎีกาจำเลยล้วนแต่เป็นการโต้เถียงการรับ
ฟังพยานหลักฐานของศาลอันเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่
รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(เริงธรรม ลัดพลี-วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ